

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2809/2538

นาย ธวัช ธนะ สกุล ประเสริฐ  
นาย เรือง ศักดิ์ ทิพย์เทอดธ นา กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 900

ป.วิ.พ. มาตรา 84

จำเลยที่ 1 เป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาท ส่วนจำเลยที่ 2 เป็นผู้สละหลัง จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบในความในเช็คตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 จำเลยที่ 1 มีหน้าที่นำสืบให้ได้ความตามข้ออ้างที่ว่า จำเลยที่ 1 ส่งจ่ายเช็คพิพาทให้บริษัท ส.เพื่อเป็นการค้ำประกันการเข้าซื้อรถยนต์จำเลยที่ 1 ชำระค่าเข้าซื้อครบแล้ว มูลหนี้ตามเช็คพิพาทระงับไป เมื่อนำสืบไม่ได้ ก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยพยานหลักฐานของโจทก์เกี่ยวกับมูลหนี้ตามเช็คพิพาทอีก

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ตามเช็คโดยมีจำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อส่งจ่าย จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อสละหลังเช็คเมื่อเช็คถึงกำหนด โจทก์นำไปเข้าบัญชีของโจทก์ เพื่อเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินตามเช็คพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า เช็คพิพาทเป็นเช็คที่จำเลยที่ 1 ออกให้เพื่อค้ำประกันการเช่าซื้อรถยนต์ระหว่างจำเลยที่ 1 กับบริษัทสุรินทร์เครดิต จำกัด ซึ่งมีโจทก์เป็นผู้จัดการของบริษัทดังกล่าว โจทก์กับจำเลยที่ 1 ตกลงกันว่า หากจำเลยที่ 1 ชำระหนี้ค่างวดรถยนต์เรียบร้อยแล้ว โจทก์จะคืนเช็คพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์ให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว แต่โจทก์ไม่คืนเช็คพิพาทให้ส่วนลายมือชื่อที่สลักหลังเช็คพิพาทนั้นไม่ใช่ลายมือชื่อจำเลยที่ 2 จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามเช็คพิพาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันและแทนกันชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นผู้ส่งจ่าย จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อเป็นผู้สลักหลังเช็คพิพาท ฉะนั้นในเบื้องต้นต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบในความในเช็คพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 การที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าเช็คพิพาทจำเลยที่ 1 ได้ส่งจ่ายให้บริษัทสุรินทร์เครดิตจำกัด เพื่อเป็นการค้ำประกันการเช่าซื้อรถยนต์ เมื่อจำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อให้ครบถ้วนแล้วมูลหนี้ตามเช็คพิพาทจึงเป็นอันระงับไป จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบเช็คต่อโจทก์จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้อาวุ้ลเช็คพิพาทจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เช่นกันนั้นจำเลยที่ 1 มีหน้าที่ต้องนำสืบข้ออ้างดังกล่าว เมื่อจำเลยทั้งสองไม่มีสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าทำกับบริษัทสุรินทร์เครดิต

จำกัด มานาสีบให้เห็นว่า ข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่จำเลยที่ 1 อ้าง พยานหลักฐานที่  
จำเลยทั้งสองนำเสนอไม่พอพียงหักล้างข้อสันนิษฐานของกฎหมายข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า  
จำเลยที่ 1 ออกเช็คพิพาทเพื่อค้ำประกันค่าเช่าซื้อและได้ชำระค่าเช่าซื้อแล้วคดีไม่จำ  
ต้องวินิจฉัยพยานหลักฐานของโจทก์เกี่ยวกับมูลหนี้ตามเช็คพิพาทอีกดังที่จำเลยทั้ง  
สองฎีกา

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-นิเวศน์ คำผอง-สมคิด ไตรโสรัส)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |